

징 계 요 구

일련번호 '19공급(운영) - 9

제 목 근무지 이탈 등 성실의무 위반

소관부서 田田田田지역본부 ▽▽지사

관계부서

징계 대상자 田田田田지역본부 ▽▽지사 대리 EEE

(現, ※※※※지역본부 ★★지사)

징계종류 정직

내 용

위 직원은 2004. 8. 30. 입사하여 주로 지역본부 관리소 교대근무 업무를 수행하면서 2017. 2. 15.부터 2018. 2. 27.까지는 田田田田지역본부 ▽▽지사(이하 “▽▽지사”)에서 공급장의 직무를 수행하였다.

1. 업무용차량 사적사용에 관한 사항

▽▽지사는 관할 관리소 및 천연가스배관 운영·유지보수 등의 업무를 수행하고자 차량을 【표 1】과 같이 임차하여 사용하고 있다.

【표 1】田田田田지역본부 ▽▽지사 업무용 차량 현황

차량번호	43호 ※※※※	59하 ※※※※	59하 ※※※※	59하 ※※※※	59하 ※※※※	45하 ※※※※
운영기간	`16.10. ~ `19.2.	`16.10. ~ 현재	`16.10. ~ 현재	`16.10. ~ 현재	`16.10. ~ 현재	`19.3. ~ 현재

임직원은 「KOGAS 임직원 행동강령」 제14조(공용재산의 사적사용·수익금지) 및 「장비관리지침」 제17조(장비의 사용)에 공사 소유인 업무용차량을 사적인 용도로 사용할 수 없도록 정하고 있다.

한편 2014. 2. 24. 본본본본처 ○○부(이하 “○○”부)는 주말 및 휴일에 업무용차량의 사적이용을 금지하는 내용의 공문을 전 부서에 발송하였으며, 또한 2017. 2. 1. 업무용차량의 철저한 운영 및 관리를 요청하는 공문을 전 부서에 다시 발송하였다.

그런데 위 직원은 ▽▽지사 공급장의 업무를 수행하면서 업무용차량을 이용하여 ㉠㉠광역시 ㉠㉠㉠구에 위치한 자택을 방문하는 등의 사적인 용도로 【표 2】와 같이 총 5회(11일)에 걸쳐 사용하여 424,189원 상당의 예산을 낭비하였다.

【표 2】업무용 차량의 사적 사용 현황

[단위: km, 원]

일 자	이동거리	사적사용 금액	본인인정 금액	비고
‘17. 3. 5.(일)	79	33,401	33,401	세부내역 첨부참조
‘17. 5.26.(금) ~ 29.(월)	189	114,487	83,136	
‘17. 6.17.(토) ~ 18.(일)	135	68,715	68,715	
‘17. 7.28.(금) ~ 30.(일)	158	84,089	52,981	
‘17.11.12.(일)	664	123,497	123,497	
소 계	1,225	424,189	361,730	

관련자의 주장 및 판단

위 직원은 휴일에 공사차량을 사용한 4회에 대해서는 사적사용 사실을 인정하였으나, 평일이 포함된 2일(2017. 5. 26., 7. 28.)는 민원업무 수행을 위해 ㉠㉠시 소재 ☺☺☺☺공단을 방문한 것이라고 주장하였다.

그러나 위 직원은 민원업무 수행과 관련하여 ① 방문기관의 해당부서 및 협의 상대방을 특정하지 못하는 점, ② 업무수행 사실을 뒷받침 하는 통신기록의 제출을 거부하는 점을 고려하면, 업무목적으로 공사차량을 사용했다는 주장을 그대로 받아들이기 어렵다.

2. 근무지 이탈에 관한 사항

임직원은 「인사규정」 제37조(성실의무) 및 「취업규칙」 제7조(성실의무)를 준수하여야 하며, 상사의 직무상 명령과 지시로 부여된 직무를 성실히 완수하여야 한다.

그런데 EEE은 ▽▽지사 공급장으로 근무하면서 업무상 출장을 핑계로 근무지를 이탈(2일)하였다.

【표 3】 근무시간 근무지 이탈 현황

이탈 일자	허위 외출목적	근태	비 고
’17.5.26.(금)	민원관련 ☹☹☹☹공단 방문	일근	▽▽(9:24) → ㉔㉔(11:52)
’17.7.28.(금)	민원관련 ☹☹☹☹공단 방문	일근	▽▽(8:27) → ㉔㉔(10:55)

관련자의 주장 및 판단

위 직원은 ☹☹☹☹공단 담당자와 민원업무를 협의하였다고 주장하나, ① 방문기관의 해당부서 및 협의 상대방을 특정하지 못하는 점, ② 업무수행 사실을 뒷받침 하는 통신기록의 제출을 거부하는 점을 고려하면, 업무목적으로 공사차량을 사용했다는 주장을 그대로 받아들이기 어렵다.

3. 목적 외 휴가 사용에 관한 사항

우리공사는 「산업안전보건법」 제43조(건강진단) 등에 따라 건강검진(이하 “검진”)을 일반검진과 특수검진으로 구분하여 시행하고 있으며, 특수검진의 대상은 법으로 정하는 작업환경에서 근무하는 근로자의 건강장애를 예방하기 위해 실시하는 것으로 야간에 근로하는 교대근무자와 실험실 등에서 화학물질을 취급하는 근무자이다.

따라서 교대근무자가 법정 검진을 받을 때에는 「취업규칙」 제30조(특별유급휴가)에 따라 일반검진휴가 1일, 특수검진휴가 1일을 사용할 수 있

으며, 2차 검진이 필요한 경우에도 1일의 휴가를 사용할 수 있다.

또한 전보 등으로 거주지를 이전할 때 1일, 질병휴가는 연간 누계 60일 이내의 휴가를 사용할 수 있으며, 3일 이상의 질병휴가가 필요한 경우에는 치료기간을 예정한 전문의 진단서 등 의사의 소견서를 제출하여야 한다.

그런데 EEE은 검진 또는 치료 목적으로 병원을 방문도 하지 않고 검진·질병 휴가(9일)를 사용하거나, 규정으로 이사휴가 요건에 해당되지 않음에도 이사휴가(2일)를 사용하였다.

【표 4】 목적 외 휴가 부당사용 현황

구 분	휴가일	내 용	계획근무	비 고
건강검진	`16. 6.10.(금)	특수검진	교대(After)	일반검진일(`17.6.9.)에 받음
	`16.11.28.(월)	특수검진 재검	교대(Day)	일반검진재검일(`17.9.27.)에 받음
	`17.10.10.(화)	일반검진 재검	일근 <sup>1)</sup>	근무일(`18.11.6.) 일반검진 받음
	`18. 3. 1.(목)	특수검진 재검	교대(After) <sup>2)</sup>	근무일(`18.2.27.) 특수검진 받음
	`18. 5.26.(토)	일반검진	교대(After)	특수검진(`18.6.18.)에 받음
이사휴가	`16. 5.16.(월)	사택이전	교대(After)	GY내 사택이전(4.3km 이동)
	`18. 4. 8.(일)	사택이전	교대(After)	▽▽내 사택이전(0.5km 이동)
질병휴가	`18. 4.20.(화)	휴가 사전승인	교대(After)	휴가신청일: 2018.4.14.
	`18. 5. 2.(화)	휴가 사전승인	교대(After)	휴가신청일: 2018.4.27.
	`18. 6. 7.(목)	휴가 사전승인	교대(After)	휴가신청일: 2018.5.30.
	`18. 7.23.(화)	휴가 사전승인	교대(After)	휴가신청일: 2018.7.19.

관련자의 주장 및 판단

위 직원은 근무일인 `17. 11. 6. 17시경 퇴근하여 검진을 받고 나서 이튿날 출근했으며, 특수검진을 받은 `18. 2. 27.의 경우에는 부서장으로부터 구두 승인을 받았다고 주장하고 있다.

1) 2017.10.10. 일반건강검진 재검 휴가 사용 후, 2017.11.6. 일반건강검진 재검을 田田田田 병원에서 받음

2) 2017.2.27. 교대근무 배치전 특수검진을 田田田田 병원에서 받은 후, 2018.3.1. 특수건강검진 재검 휴가 사용

그러나 ① 위 직원이 17시 이후에 검진을 받았다고 주장하는 '17. 11. 6. 해당 병원은 14시까지만 영업을 한 사실이 확인되었고, 이 보다 앞선 '17. 10. 10. 이미 일반검진 휴가를 사용한 점, ② 당시 지사장 QQQ은 '18. 2. 27. 특수검진 관련 구두승인을 해 준 기억이 없다고 진술하고, 위 직원은 '18. 3. 1. 특수검진 휴가를 별도로 사용한 점, ③ 실제 검진일자('17. 11. 6., '18. 2. 27.)에 공사 코스모스³⁾ 및 관리소 출입대장에 방문기록이 없는 점 등을 볼 때 위 직원의 주장은 받아들이기 어렵다.

또한 위 직원은 1차 건강검진(일반 및 특수)과 2차 건강검진(재검)을 하루에 모두 받았으므로 별도의 건강검진 휴가 사용이 가능하고, 사택이전의 경우에도 이사휴가 사용이 가능한 것으로 판단했다고 주장한다. 그리고 질병휴가 증빙을 제출하지 못한 사유는 지병으로 인해 다수의 병원을 다녀서 병원별 정확한 증빙자료를 찾기가 어렵기 때문이라고 주장한다.

그러나 2004. 8. 30. 입사하여 일반화된 휴가관련 규정을 충분히 이해하여 ① 휴가사용 요건의 충족 여부 판단이 가능한 점, ② 질병휴가를 사전에 요청한 점, ③ 휴가신청서에 방문할 병원(〻〻〻 ㉠㉠㉠정형외과)을 명시하였음에도 증빙자료를 제출하지 못한 점을 고려하면 위 직원의 주장은 받아들이기 어렵다.

징계요구 양정

자신의 편의를 위해 업무용차량을 사적으로 이용하거나 근무지 이탈하는 등의 행위는 인사규정 제37조(성실의무)의 규정에 위배되므로 같은 규정 제48조(징계)의 징계사유에 해당된다.

3) 사내 인트라넷으로 공사 조직 내부에서만 사용하는 통신

조치할 사항

자신의 편의를 위해 업무용차량 사적사용 및 근무지 이탈 등 성실의무를 미준수한 대리 EEE을 상벌규정 제17조(징계심의요구)의 규정에 따라 징계하시기 바랍니다. (정직)

[첨부 1]

업무용 차량 사적사용 현황 [단순주장 포함]

[단위: km, 원]

순번	일자	요일	출발	도착	사적사용내역					단순주장 금액 ²⁾	본인 근태
					거리	하이패스	유류비	렌트비	부당사용금액 ¹⁾		
1	2017. 3. 5.	일	☐☐☐	PB	79.2	6,400	8,228	18,773	33,401	33,401	휴일
2	2017. 5.26.	금	PB	☐☐☐	74.5	5,200	7,378	18,773	31,351	-	일근
	2017. 5.27.	토	☐☐☐	☐☐☐	4.7	1,000	465	18,773	20,238	20,238	휴일
	2017. 5.28.	일	☐☐☐	☐☐☐	4.7	1,000	465	18,773	20,238	20,238	휴일
	2017. 5.29.	월	☐☐☐	KS	105.1	13,480	10,407	18,773	42,660	42,660	일근
3	2017. 6.17.	토	☐☐☐	MY	67.5	11,200	6,685	18,773	36,658	36,658	휴일
	2017. 6.18.	일	MY	☐☐☐	67.5	6,600	6,684	18,773	32,057	32,057	휴일
4	2017. 7.28.	금	PB	☐☐☐	74.5	5,200	7,135	18,773	31,108	-	일근
	2017. 7.29.	토	☐☐☐	☐☐☐	4.7	1,000	450	18,773	20,223	20,223	휴일
	2017. 7.30.	일	☐☐☐	PB	79.2	6,400	7,585	18,773	32,758	32,758	휴일
5	2017.11.12.	일	☐☐☐	▽▽	663.5	35,300	69,424	18,773	123,497	123,497	휴일
합 계					1,225.1	92,780	124,906	206,503	424,189	361,730	

1) 부당사용금액 = 하이패스비용 + 유류비(사용거리/공인연비×단가) + 일 렌트비(월렌트비/30)
 2) 본인주장금액: 아무 증빙 없이 업무관련 수행에 따른 항목을 제외한 단순 본인주장 금액

[첨부 2]

목적 외 휴가사용 현황

No	일 자	계획근무	변경근무	비 고
1	`16. 5.16(월)	교대(After)	이사휴가	GY내 사택이전(4.3km 이동)
	`16. 5.17(화)	교대(After)	질병휴가	
	`16. 5.18(수)	교대(After)	질병휴가	
	`16. 5.19(목)	비번	비번	
	`16. 5.20(금)	비번	비번	
2	`16. 6. 8(금)	비번	비번	
	`16. 6. 9(금)	교대(After)	건강검진휴가	
	`16. 6.10(금)	교대(After)	건강검진휴가	휴가일 건강검진 받지 않음
	`16. 6.11(토)	교대(After)	연차(유급)	
	`16. 6.12(일)	비번	비번	
3	`16.11.25(금)	비번	비번	
	`16.11.26(토)	비번	비번	
	`16.11.27(일)	비번	비번	
	`16.11.28(월)	교대(Day)	건강검진휴가	휴가일 건강검진 받지 않음
	`16.11.29(화)	교대(Day)	질병휴가	
	`16.11.30(수)	교대(Day)	질병휴가	
	`16.12. 1(목)	비번	비번	
4	`17.10.10(화)	근무	건강검진휴가	휴가일 건강검진 받지 않음
5	`18. 3. 1(목)	교대(After)	건강검진휴가	휴가일 건강검진 받지 않음
	`18. 3. 2(금)	교대(After)	연차(유급)	
	`18. 3. 3(토)	교대(After)	연차(유급)	
	`18. 3. 4(일)	비번	비번	
6	`18. 4. 5(목)	비번	비번	
	`18. 4. 6(금)	비번	비번	
	`18. 4. 7(토)	교대(After)	건강검진휴가	
	`18. 4. 8(일)	교대(After)	이사휴가	▽▽내 사택이전(0.5km 이동)
	`18. 4. 9(월)	비번	비번	
7	`18. 4.17(화)	비번	비번	
	`18. 4.18(수)	비번	비번	
	`18. 4.19(목)	비번	비번	
	`18. 4.20(금)	교대(After)	질병휴가	증빙자료 없음
	`18. 4.21(토)	비번	비번	
8	`18. 5. 1(화)	비번	비번	
	`18. 5. 2(수)	교대(After)	질병휴가	증빙자료 없음
	`18. 5. 3(목)	비번	비번	
9	`18. 5.25(금)	비번	비번	
	`18. 5.26(토)	오후(After)	건강검진휴가	휴가일 건강검진 받지 않음
	`18. 5.27(일)	비번	비번	
10	`18. 6. 4(월)	비번	비번	
	`18. 6. 5(화)	비번	비번	
	`18. 6. 6(수)	비번	비번	
	`18. 6. 7(목)	교대(After)	질병휴가	증빙자료 없음
	`18. 6. 8(금)	비번	비번	
11	`18. 7.22(일)	비번	비번	
	`18. 7.23(월)	오후(After)	질병휴가	증빙자료 없음
	`18. 7.24(화)	비번	비번	
	`18. 7.25(수)	비번	비번	
	`18. 7.26(목)	비번	비번	